

1500669-18.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... que foi apreendido, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Quanto ao dinheiro, alegou ser fruto de seu trabalho como barbeiro. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, depois que o acusado dispensou uma bolsinha contendo trinta e quatro porções de cocaína e dinheiro e tentou se refugiar dentro de uma boate, onde foi detido e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500669-18.2022.8.26.0548 controle:2022/000240

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2056432/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23290767 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 694/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2056432 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 694/22/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2056432/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ GABRIEL SILVA FARIA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JOSÉ GABRIEL SILVA FARIA, RG nº 66.868.068/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/03. Aos 27.02.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 69/71). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 111/113 e 148). A denúncia foi recebida aos 27.04.22, sendo o acusado citado aos 11.05.22 (fls. 122/123 e 145). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/11, 17/19 e 97/99). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio por ocasião do flagrante, em juízo o acusado admitiu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Quanto ao dinheiro, alegou ser fruto de seu trabalho como barbeiro. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, depois que o acusado dispensou uma bolsinha contendo trinta e quatro porções de cocaína e dinheiro e tentou se refugiar dentro de uma boate, onde foi detido e conduzido à delegacia. Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi abordado em local de tráfico, trazendo consigo, em plena via pública, droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada, cerca de um mil e cem reais, é outra circunstância indicativa da comercialização, inclusive porque o acusado comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Pode até ser que ele viesse a desfrutar de parte da droga, mas isso não afasta a sua condição de traficante, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também se dediquem a mercancia. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u.

- j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Apesar de ter alcançado a maioria penal recentemente, o acusado já foi processado na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais gravíssimos, quais sejam, homicídio e lesão corporal cometidos com emprego de arma de fogo, cumpriu medida de internação, responde a outro processo por porte de entorpecente, desobediência e direção de veículo sem habilitação, sendo agora preso e autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas, percorrendo uma verdadeira escalada criminoso que deve ser coibida (fls. 33/34 e 51/66 - procs. nº 1502687-58 e 1501440-90). Aliás, conforme constou do v. Acórdão prolatado quando do julgamento do habeas corpus interposto em favor do acusado: "...portanto, temerária a concessão da benesse àquele que insiste no cometimento de crimes, não se verificando o alegado constrangimento ilegal...". Além disso, foi surpreendido com razoável quantidade de cocaína e dinheiro de origem não demonstrada, eis que não comprovou o exercício de ocupação lícita, tudo a indicar o seu real envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça também posicionou-se nesse sentido, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.687.011/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Eventual substituição da pena por restritiva de direitos mostra-se inviável, porquanto imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o acusado esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na

denúncia que deu início a este processo nº 240/22 e CONDENO O RÉU JOSÉ GABRIEL SILVA FARIA, RG nº 66.868.068/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO

a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 14 de junho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA